



PUTUSAN
Nomor 2661 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KHO SIAUW KIAK, bertempat tinggal di Duta Harapan Indah, Blok N, Nomor 10, RT 007, RW 002, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zentoni, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen Jakarta, beralamat di Graha Samali, Lantai 4, Jalan H. Samali, Nomor 31B, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n :

PT WAHANA SENTRA SEJATI, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk, Nomor 2-5, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur Johan Gito dan Donny Tjahyadikarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herjanto Widjaja Lowardi, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di APL Tower Lantai 43, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kaveling 28, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022; Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat atas pembelian 1 (satu) unit kios di Lantai 01 Blok A Nomor 20 Harco Glodok sebesar Rp1.316.700.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) sebesar Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.376.550.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat yaitu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) seketika setelah putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas 1 (satu) unit kios di Lantai 01 Blok A Nomor 20, Harco Glodok, Jakarta Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk setiap harinya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan putusan pengadilan dalam tingkat pertama dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Eksepsi gugatan Penggugat telah salah/keliru karena hubungan hukum dan pokok permasalahan (penyerahan sertifikat) telah diatur dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli ("PPJB") dan merupakan pokok permasalahan atau materi dari hukum perjanjian yang hanya bisa diajukan dalam gugatan wanprestasi;
2. Eksepsi gugatan Penggugat bersifat prematur atau terlalu dini, karena tahap penyerahan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun dilakukan setelah selesai seluruh proses penerbitan sertifikat, penandatanganan akta jual beli dan proses balik namanya ke atas nama Penggugat sendiri;
3. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) dan saling bertentangan karena dalil 9 posita dan petitum 5 gugatan Penggugat minta untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perjanjian, padahal objek perjanjian sudah beralih kepada Penggugat setelah pelunasan harga pengikatan (kecuali ada tunggakan pembayaran) dan penguasaan fisik telah diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 11 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan mengabulkan keberatan/eksepsi dari pihak Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 318/PDT/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 723/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 318/PDT/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perkara dengan Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Jkt. Brt, tanggal 11 Januari 2023;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkatan peradilan;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2024



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 berbunyi: Posita gugatan yang menguraikan hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tetapi petitum gugatan meminta Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, tidak menyebabkan gugatan kabur;
- Bahwa gugatan yang diajukan sudah menjelaskan dan menguraikan apa yang menjadi alasan dan sebab perbuatan Termohon Kasasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) antara lain:
 - Penggugat telah membayar secara lunas pembayaran ruko yang menjadi tanggung jawabnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan bukti surat P-2 (Surat Keterangan Lunas), bukti surat P-4 (tanda terima Nomor 00032517 tanggal 21-01-2017), bukti surat P-5 (tanda terima Nomor 00032518 tanggal 21-01-2017) sehingga perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya serta menimbulkan kerugian materiil terhadap Penggugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);
 - Bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian terlihat jelas dari perbuatan Tergugat yaitu tidak memberikan sertifikat hak milik satuan rumah susun kepada Penggugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu tidak dapat mengajukan pinjaman kredit kepada pihak bank atau menjual kios *a quo* kepada pihak lainnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun imateriil;
 - Bahwa dengan lunasnya pembayaran harga kios beserta Biaya Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) dari Penggugat kepada

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2024



Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat memberikan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KHO SIAUW KIAK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 318/PDT/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 11 Januari 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KHO SIAUW KIAK** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 318/PDT/2023/PT DKI, tanggal 15 Juni 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 723/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt, tanggal 11 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat atas pembelian 1 (satu) unit kios di Lantai 01 Blok A Nomor 20 Harco Glodok sebesar Rp1.316.700.000,00 (satu miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Biaya

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) sebesar Rp59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp1.376.550.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2661 K/Pdt/2024